

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 244/2532

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

โจทก์

นายมาโนช ศรียี่ทอง หรือโอเล่ คุ่มดี

จำเลย

นายมาโนช ศรียี่ทอง หรือโอเล่ คุ่มดี

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(8) และวรรคสองจำคุก 4 ปี คำให้การรับ
สารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี
8 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง(อันดับ 62)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 65)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 58)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 100,000 บาท (อันดับ 46)

คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ